

Кейс по услуге «Форензик».

В нашу компанию обратился Учредитель крупного металлургического комбината, столкнувшийся с необходимостью проверки своих бизнес-процессов и выявления возможных экономических преступлений среди руководства компании.

Наши сотрудники провели анализ всех операций, начиная с даты назначения должностных лиц. В процессе работы были выявлены грубые нарушения законодательства, имел факт неправомерного обогащения в результате вывода денежных средств, махинаций с недвижимостью, подделкой документов.

Удалось установить, что по предварительному сговору группой лиц, были совершены умышленные неравноправные деяния, в результате которых сумма причиненного ущерба за весь период составила более 300 млн. рублей.

По результатам нашей работы на основании предоставленного экспертного заключения следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Наши эксперты принимают участие в процессе диалога с правоохранителями, предоставляя все требуемые обоснования в рамках экспертного заключения, привлекаются в качестве независимых экспертов в Суде.

По итогам проведенной проверки и внедрению предложенных мер, экономический эффект от оказанных услуг составит более 300 млн рублей.

Как показывает кейс по данной услуге, форензик – очень выгодная инвестиция, поскольку его результаты способствуют:

- минимизации риска привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности конечного бенефициара
- сохранению активов
- преодолению преград в получении выручки
- возврате недополученной прибыли, а также перекрытию каналов для дальнейших потерь
- предотвращению экономических преступлений в будущем

Кейс по услуге «Дьюдил».

К нам обратился Член Совета директоров одной из ведущих IT-компаний России с задачей провести оценку финансового состояния бизнеса перед покупкой.

Нередко в сделках по приобретению бизнеса продавец приукрашивает, а покупатель не владеет полной информацией о будущем активе. Чтобы снизить риски, полезно изучить покупаемую компанию.

В первую очередь нашей экспертной группой были проанализированы активы и обязательства покупаемой компании. Выявлено, что в активах доля:

- НМА в виде разработанных программных продуктов и IT-технологий, а также основных средств, составляет больше 60%,
- дебиторской задолженности более 25%.
- в такой же пропорции в пассивах числится кредиторская задолженность более 25%.

В рамках due diligence нам было необходимо оценить и понять, насколько дебиторская задолженность реальна к возврату, не является ли просроченной кредиторская задолженность и правильно ли была определена первоначальная и балансовая стоимость активов.

Нашей экспертной группе удалось установить ряд несоответствий. При анализе информации из публичных источников, а также оборотно-сальдовых ведомостей общества показало, что потенциально рискованными операциями являлись услуги по разработке программных продуктов и IT-технологий, которые были оказаны Индивидуальными предпринимателями, формирование стоимости активов, консалтинговые услуги и ряд других операций, отражённых в учете у покупаемой компании.

Мы выяснили, что более трёх лет назад компания заключила с зависимыми и сторонними компаниями и ИП договоры по созданию нематериальных активов. При этом, на дату проведения проверки, услуги по разработке программных продуктов и IT-технологий по заключенным договорам так и не были полностью оплачены (кредиторская задолженность), а авансы поставщикам по тем же и иным услугам всё ещё не были погашены (дебиторская задолженность).

Эксперты начали запрашивать договоры акты и иные документы. Часть из договоров вообще не была подписана, а большей части первичных документов (акты, тех.задания и пр.), из которых вытекает приобретённое право на активы и их формирования действительной стоимости (первоначальной и в последующем балансовой) не нашлось совсем. А значит, если дело дойдёт до взыскания задолженности в судебном порядке, то компания даже не сможет подтвердить суду, что имеет на неё право. Кроме этого, часть компаний-должников к настоящему моменту была ликвидирована, а где-то истёк срок исковой давности. В общем, всё указывало на то, что часть дебиторской задолженности является безнадёжной к взысканию и её остаётся только списать на убытки.

А поскольку компания работает на УСН, то дебиторскую задолженность даже нельзя будет учесть в расходах, т.е. уменьшить базу по налогу. А вот кредиторскую нужно будет в полной сумме учесть в доходах и заплатить с них налог.

Итого эксперты обнаружили в балансе покупаемой компании «мыльный пузырь» в виде дебиторской и кредиторской задолженности в основном зависимых лиц, а также активы с завышенной стоимостью. При этом компания всё-таки была прибыльна в своей текущей деятельности.

Проведенный нашими экспертами Due Diligence, позволил установить «узкие» места в деятельности общества, недостающие корпоративные документы и документы с контрагентами. Также позволил определить риски и найти решения для нивелирования и минимизации неблагоприятных последствий в дальнейшем от деятельности покупаемой компании.

В итоге, юридической и финансовой службой компании Заказчика был предоставлен подробный отчет. Теперь клиент имеет реальное представление о финансах приобретаемой компании и связанных с этим рисках. Владея этой информацией, он может принять взвешенное решение о целесообразности покупки, либо провести переговоры о снижении стоимости, либо отказаться от сделки вовсе.